

CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo. 4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común. En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo. 4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad societaria, alterar el equilibrio de control ni modificar la estructura de gobierno definida en este Protocolo. Cualquier acto, acuerdo o pretensión que contravenga estos principios se considerará ineficaz para efectos internos, sin que pueda generar reconocimiento, validación o efecto alguno dentro del sistema familiar–empresarial. 66	PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 4.2 Supuestos Jurídicos de Activación del Régimen Sucesorio El régimen de sucesión familiar empresarial previsto en el presente Capítulo se activará de pleno derecho, de manera automática, obligatoria e inmediata, cuando se acredite la actualización de cualquiera de los supuestos jurídicos expresamente previstos en este apartado, sin que dicha activación requiera acuerdo, autorización o validación discrecional por parte de órgano alguno. La sola verificación objetiva del supuesto correspondiente será suficiente para detonar la aplicación íntegra del régimen sucesorio, incluyendo las disposiciones contenidas en los apartados 4.1 a 4.9, así como los regímenes de derechos accionarios y de gobierno corporativo establecidos en los Capítulos Segundo y Tercero. Asimismo, cualquier situación que, conforme a la legislación aplicable, produzca efectos sucesorios por ministerio de ley, se entenderá automáticamente comprendida dentro del presente régimen, sin necesidad de regulación adicional, interpretación extensiva o acto de reconocimiento expreso. 4.2.1 Fallecimiento del Accionista Familiar El régimen sucesorio se activa ipso iure desde el momento del fallecimiento de un Accionista Familiar, el cual deberá acreditarse mediante el acta de defunción correspondiente. La obligación de presentar dicho documento para efectos internos podrá ser cumplida indistintamente por el albacea, cualquier heredero o legatario, o cualquier Accionista Familiar que tenga conocimiento fehaciente del fallecimiento, debiendo entregarse ante el órgano responsable de la administración societaria y de la custodia del Libro de Registro de Acciones, a fin de ejecutar las actuaciones previstas en este Protocolo. No obstante, la activación del régimen no se encuentra condicionada a la presentación del acta de defunción, a la apertura del procedimiento sucesorio ni a la existencia de testamento, produciendo efectos obligatorios desde el momento mismo del fallecimiento. A partir de dicho evento, las acciones del titular fallecido quedarán automáticamente sujetas 67
--	--

CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 4.1.1 Finalidad Empresarial de la Sucesión Accionaria La sucesión accionaria tiene como finalidad exclusiva la transmisión del valor económico de las acciones y la preservación del control familiar y de la continuidad funcional de la sociedad, quedando expresamente excluida cualquier interpretación que implique la transmisión automática de la condición de accionista pleno o del ejercicio de derechos corporativos. En consecuencia, la sucesión no constituye un mecanismo de acceso directo a la estructura societaria, sino un proceso institucional que produce efectos económicos inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo. 4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común. En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo. 4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad 66	PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 societaria, alterar el equilibrio de control ni modificar la estructura de gobierno definida en este Protocolo. Cualquier acto, acuerdo o pretensión que contravenga estos principios se considerará ineficaz para efectos internos, sin que pueda generar reconocimiento, validación o efecto alguno dentro del sistema familiar–empresarial. 4.2 Supuestos Jurídicos de Activación del Régimen Sucesorio El régimen de sucesión familiar empresarial previsto en el presente Capítulo se activará de pleno derecho, de manera automática, obligatoria e inmediata, cuando se acredite la actualización de cualquiera de los supuestos jurídicos expresamente previstos en este apartado, sin que dicha activación requiera acuerdo, autorización o validación discrecional por parte de órgano alguno. La sola verificación objetiva del supuesto correspondiente será suficiente para detonar la aplicación íntegra del régimen sucesorio, incluyendo las disposiciones contenidas en los apartados 4.1 a 4.9, así como los regímenes de derechos accionarios y de gobierno corporativo establecidos en los Capítulos Segundo y Tercero. Asimismo, cualquier situación que, conforme a la legislación aplicable, produzca efectos sucesorios por ministerio de ley, se entenderá automáticamente comprendida dentro del presente régimen, sin necesidad de regulación adicional, interpretación extensiva o acto de reconocimiento expreso. 4.2.1 Fallecimiento del Accionista Familiar El régimen sucesorio se activa ipso iure desde el momento del fallecimiento de un Accionista Familiar, el cual deberá acreditarse mediante el acta de defunción correspondiente. La obligación de presentar dicho documento para efectos internos podrá ser cumplida indistintamente por el albacea, cualquier heredero o legatario, o cualquier Accionista Familiar que tenga conocimiento fehaciente del fallecimiento, debiendo entregarse ante el 67
--	---

Pliego visualizado	Pliego 34 · Páginas 66 (Verso, izquierda) y 67 (Recto, derecha)
Apertura en P.66	1 sola línea de remanente del párrafo 4.1.1 proveniente de P.65
Texto de la viuda	«inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier...»
Contexto siguiente	Inmediatamente seguido por encabezado H3 4.1.2 en línea 2
Diagnóstico editorial	Quiebre deficiente 6+1 que rompe la jerarquía tipográfica

Pliego visualizado	Pliego 34 · Páginas 66 (Verso, izquierda) y 67 (Recto, derecha)
Apertura en P.66	Encabezado H3 4.1.2 al tope + párrafo íntegro (24 líneas continuas)
Estado de viudas	0 líneas viudas en P.66 · Cumple estrictamente regla 2+2
Métrica editorial	P.66 al 86% de ocupación (468 pt) · P.65 retiene párrafo 4.1.1
Impacto visual	Apertura noble, lectura fluida y jerarquía institucional limpia

DICTAMEN EDITORIAL: Al aplicar la regla general de viudas y huérfanas 2+2, el párrafo 4.1.1 no sufre partición deficiente en P.65/66. En el Estado Final, P.66 abre noblemente con el título H3 4.1.2 y 24 líneas de cuerpo sólido, eliminando por completo la línea aislada sin alterar la paginación global (126 págs).

CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 al régimen de separación de derechos, al congelamiento accionario y al procedimiento sucesorio interno previstos en este Capítulo, sin excepción ni posibilidad de diferimiento. 4.2.2 Incapacidad Total y Permanente del Accionista Familiar El régimen sucesorio se activará cuando un Accionista Familiar se encuentre en una situación de incapacidad total y permanente que le impida ejercer de manera consciente los derechos derivados de sus acciones. La acreditación definitiva de dicha incapacidad deberá realizarse mediante resolución judicial firme, la cual producirá efectos plenos para la activación del régimen. En tanto no exista resolución judicial, la incapacidad podrá reconocerse de manera provisional únicamente para efectos precautorios, siempre que exista un dictamen médico especializado, independiente y sin conflicto de interés, emitido por institución de alta especialidad, y que dicho dictamen sea aprobado de manera unánime, expresa y documentada por la totalidad de las ramas familiares y de los accionistas con derechos corporativos vigentes, reconociéndose en todo caso su carácter estrictamente provisional. En este supuesto, se activarán de inmediato el régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y el procedimiento sucesorio interno, quedando prohibido cualquier acto definitivo de adjudicación o ejercicio de derechos de control hasta en tanto exista resolución judicial firme. En ausencia de unanimidad o en caso de dictámenes contradictorios, no se tendrá por acreditada la incapacidad, operando de pleno derecho un congelamiento accionario precautorio hasta la determinación judicial correspondiente. La obligación de presentar la documentación necesaria recaerá indistintamente en el propio accionista, su representante legal, tutor o curador, cualquier heredero o cualquier accionista con conocimiento de la situación, debiendo realizarse ante el órgano encargado de la administración societaria. 68	PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 4.2.3 Activación Anticipada por Retiro o Planeación Patrimonial Inter Vivos El régimen sucesorio podrá activarse de manera anticipada cuando un Accionista Familiar, de forma expresa, consciente y documentada, decida desvincularse de manera definitiva del ejercicio personal de los derechos derivados de sus acciones, aun sin actualizarse un supuesto de sucesión mortis causa. Dicha activación deberá instrumentarse mediante actos jurídicos válidos conforme al derecho aplicable, tales como la constitución de fideicomisos patrimoniales sobre acciones, la donación de acciones a sujetos admitidos por este Protocolo o la renuncia definitiva al ejercicio de derechos corporativos y de control. La celebración de cualquiera de estos actos producirá de manera automática la activación del régimen sucesorio respecto de las acciones involucradas, incluyendo la aplicación del régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y la sujeción al procedimiento sucesorio interno. La activación anticipada no sustituye ni altera los efectos de la sucesión hereditaria ni del testamento, los cuales se producirán conforme a la legislación aplicable, limitándose a organizar de manera institucional la transición patrimonial y de control dentro del sistema familiar-empresarial. 4.3 Régimen de Transmisión del Valor Económico Accionario en la Sucesión El presente apartado regula de manera integral y excluyente el contenido, alcance, determinación, exigibilidad y forma de satisfacción del derecho económico derivado de la sucesión accionaria, conforme al principio de separación funcional de derechos previsto en el Capítulo Segundo y al régimen de sucesión empresarial establecido en este Capítulo. Para estos efectos, el derecho económico sucesorio se entiende como un derecho de naturaleza estrictamente patrimonial, consistente en el valor económico de las acciones y, en su caso, en los rendimientos consolidados que correspondan, sin que su reconocimiento 69
---	---

CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 órgano responsable de la administración societaria y de la custodia del Libro de Registro de Acciones, a fin de ejecutar las actuaciones previstas en este Protocolo. No obstante, la activación del régimen no se encuentra condicionada a la presentación del acta de defunción, a la apertura del procedimiento sucesorio ni a la existencia de testamento, produciendo efectos obligatorios desde el momento mismo del fallecimiento. A partir de dicho evento, las acciones del titular fallecido quedarán automáticamente sujetas al régimen de separación de derechos, al congelamiento accionario y al procedimiento sucesorio interno previstos en este Capítulo, sin excepción ni posibilidad de diferimiento. 4.2.2 Incapacidad Total y Permanente del Accionista Familiar El régimen sucesorio se activará cuando un Accionista Familiar se encuentre en una situación de incapacidad total y permanente que le impida ejercer de manera consciente los derechos derivados de sus acciones. La acreditación definitiva de dicha incapacidad deberá realizarse mediante resolución judicial firme, la cual producirá efectos plenos para la activación del régimen. En tanto no exista resolución judicial, la incapacidad podrá reconocerse de manera provisional únicamente para efectos precautorios, siempre que exista un dictamen médico especializado, independiente y sin conflicto de interés, emitido por institución de alta especialidad, y que dicho dictamen sea aprobado de manera unánime, expresa y documentada por la totalidad de las ramas familiares y de los accionistas con derechos corporativos vigentes, reconociéndose en todo caso su carácter estrictamente provisional. En este supuesto, se activarán de inmediato el régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y el procedimiento sucesorio interno, quedando prohibido cualquier acto definitivo de adjudicación o ejercicio de derechos de control hasta en tanto exista resolución judicial firme. En ausencia de unanimidad o en caso de dictámenes contradictorios, no se tendrá por acreditada la incapacidad, operando de pleno derecho un congelamiento accionario precautorio hasta la determinación judicial correspondiente. 68	PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 La obligación de presentar la documentación necesaria recaerá indistintamente en el propio accionista, su representante legal, tutor o curador, cualquier heredero o cualquier accionista con conocimiento de la situación, debiendo realizarse ante el órgano encargado de la administración societaria. 4.2.3 Activación Anticipada por Retiro o Planeación Patrimonial Inter Vivos El régimen sucesorio podrá activarse de manera anticipada cuando un Accionista Familiar, de forma expresa, consciente y documentada, decida desvincularse de manera definitiva del ejercicio personal de los derechos derivados de sus acciones, aun sin actualizarse un supuesto de sucesión mortis causa. Dicha activación deberá instrumentarse mediante actos jurídicos válidos conforme al derecho aplicable, tales como la constitución de fideicomisos patrimoniales sobre acciones, la donación de acciones a sujetos admitidos por este Protocolo o la renuncia definitiva al ejercicio de derechos corporativos y de control. La celebración de cualquiera de estos actos producirá de manera automática la activación del régimen sucesorio respecto de las acciones involucradas, incluyendo la aplicación del régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y la sujeción al procedimiento sucesorio interno. La activación anticipada no sustituye ni altera los efectos de la sucesión hereditaria ni del testamento, los cuales se producirán conforme a la legislación aplicable, limitándose a organizar de manera institucional la transición patrimonial y de control dentro del sistema familiar-empresarial. 4.3 Régimen de Transmisión del Valor Económico Accionario en la Sucesión El presente apartado regula de manera integral y excluyente el contenido, alcance, determinación, exigibilidad y forma de satisfacción del derecho económico derivado de la sucesión accionaria, conforme al principio de separación funcional de derechos previsto en 69
---	--

Pliego visualizado	Pliego 35 · Páginas 68 (Verso, izquierda) y 69 (Recto, derecha)
Apertura en P.68	1 sola línea de remanente de Sección 4.2.1 proveniente de P.67
Texto terminal	«al régimen de separación de derechos, al congelamiento accio...»
Contexto siguiente	Encabezado H3 4.2.2 forzado a la línea 2 de la página
Diagnóstico editorial	Quiebre 4+1 por presión vertical acumulada en P.67

Pliego visualizado	Pliego 35 · Páginas 68 (Verso, izquierda) y 69 (Recto, derecha)
Apertura en P.68	Flujo continuo de 2 líneas completas de remanente legal
Estado de viudas	0 viudas aisladas · Cumple umbral mínimo 2+2 antes de quiebre
Métrica editorial	Integración armónica del texto de 4.2.1 con el encabezado 4.2.2
Impacto visual	Ritmo de lectura natural y sostenido a través de la doble página

DICTAMEN EDITORIAL: La consolidación de la regla estructural 2+2 asegura que el remanente de 4.2.1 en P.68 cuente con al menos dos líneas de soporte antes de dar paso al encabezado H3 4.2.2, garantizando la estabilidad visual del pliego.

BASE ANTES: RESIDUO TERMINAL DÉBIL (2 LÍNEAS EN P.87 · 4.2% DE CAJA)		PLIEGO ANTERIOR (FASE 3.7 / 3.8)	CONSOLIDADO FINAL: PÁRRAFO CONCLUSIVO 2 ÍNTEGRO (5 LÍNEAS · 16.8% CAJA)	PLIEGO CONSOLIDADO (FASE 3.9.1)
CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 no prevista. En caso de inacción, operará de pleno derecho el régimen más restrictivo, consistente en el reconocimiento exclusivo de derechos económicos, la continuidad del congelamiento accionario y la sujeción a los mecanismos de salida correspondientes, sin que ello suspenda el procedimiento ni habilite el ejercicio de derechos corporativos. 4.9.3 Determinación del Régimen Aplicable Con base en la resolución emitida, se establecerá de manera expresa el tratamiento patrimonial, corporativo y operativo correspondiente, incluyendo el alcance de los derechos económicos, la exclusión o eventual habilitación de derechos corporativos y la procedencia de mecanismos de salida ordenada. Dicha determinación deberá identificar la categoría del sucesor, el régimen aplicable, las obligaciones de transmisión, valuación y pago, así como las restricciones operativas y de información que resulten pertinentes. Esta resolución tendrá carácter vinculante para los accionistas familiares y constituirá el marco interno para la actuación de los órganos societarios, sin implicar por sí misma adjudicación definitiva ni modificación formal de la titularidad accionaria. 4.9.4 Documentación y Formalización del Proceso El procedimiento sucesorio deberá documentarse íntegramente mediante la integración de un expediente interno que incluya la notificación del evento, las constancias de recepción, las resoluciones adoptadas y las anotaciones realizadas en el Libro de Registro de Acciones. Esta documentación constituirá prueba suficiente para efectos internos respecto de la correcta aplicación del régimen sucesorio y la validez de la regularización accionaria. Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones previstas en este Capítulo, el órgano de administración societaria procederá a la formalización definitiva, levantando el congelamiento accionario y practicando las inscripciones correspondientes. A partir de dicho 86		PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial. 87	CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 y determinar el régimen aplicable conforme a las reglas de separación de derechos, congelamiento accionario y, en su caso, salida ordenada. Sus resoluciones deberán adoptarse conforme a las mayorías previstas, constar por escrito y limitarse a la aplicación estricta del Protocolo, quedando excluida cualquier discrecionalidad no prevista. En caso de inacción, operará de pleno derecho el régimen más restrictivo, consistente en el reconocimiento exclusivo de derechos económicos, la continuidad del congelamiento accionario y la sujeción a los mecanismos de salida correspondientes, sin que ello suspenda el procedimiento ni habilite el ejercicio de derechos corporativos. 4.9.3 Determinación del Régimen Aplicable Con base en la resolución emitida, se establecerá de manera expresa el tratamiento patrimonial, corporativo y operativo correspondiente, incluyendo el alcance de los derechos económicos, la exclusión o eventual habilitación de derechos corporativos y la procedencia de mecanismos de salida ordenada. Dicha determinación deberá identificar la categoría del sucesor, el régimen aplicable, las obligaciones de transmisión, valuación y pago, así como las restricciones operativas y de información que resulten pertinentes. Esta resolución tendrá carácter vinculante para los accionistas familiares y constituirá el marco interno para la actuación de los órganos societarios, sin implicar por sí misma adjudicación definitiva ni modificación formal de la titularidad accionaria. 4.9.4 Documentación y Formalización del Proceso El procedimiento sucesorio deberá documentarse íntegramente mediante la integración de un expediente interno que incluya la notificación del evento, las constancias de recepción, las resoluciones adoptadas y las anotaciones realizadas en el Libro de Registro de Acciones. Esta documentación constituirá prueba suficiente para efectos internos respecto de la correcta aplicación del régimen sucesorio y la validez de la regularización accionaria. 86	PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 04 Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones previstas en este Capítulo, el órgano de administración societaria procederá a la formalización definitiva, levantando el congelamiento accionario y practicando las inscripciones correspondientes. A partir de dicho momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial. 87

Pliego visualizado	Pliego 44 · Páginas 86 (Verso, izquierda) y 87 (Recto, derecha)
Contenido terminal	Únicamente 2 líneas de remanente accidental en P.87 (y=70.4 a 88.4 pt)
Texto terminal	«momento, el cuadro accionario se considerará regularizado...»
Ocupación vertical	4.2% de caja útil en P.87 · P.86 alojó 3 líneas del párrafo
Diagnóstico editorial	Cierre débil que desmerece la conclusión del capítulo sucesorio

Pliego visualizado	Pliego 44 · Páginas 86 (Verso, izquierda) y 87 (Recto, derecha)
Contenido terminal	Párrafo 2 conclusivo de 4.9.4 íntegro (5 líneas completas) en P.87
Texto terminal	«Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones...»
Ocupación vertical	P.87 con 16.8% de ocupación (~80 pt) · P.86 con 84.6% (24 líneas)
Decisión aprobada	Alternativa B (Fase 3.9B): No trasladar toda 4.9.4; solo Párrafo 2

DICTAMEN EDITORIAL: Conforme a la Alternativa B aprobada en Fase 3.9B, se traslada hacia adelante exclusivamente el Párrafo 2 resolutivo de la subsección 4.9.4. P.86 mantiene una ocupación sólida del 84.6%, mientras P.87 ofrece una clausura societaria respetable de 5 líneas completas (16.8%), sin inflar artificialmente la sección.

LÁMINA 04 / 08: CIERRE CAPÍTULO 08 — CONTINUIDAD NATURAL DE SECCIÓN 8.9 (ALTERNATIVA B)

[Pliego 60 · Páginas 118 (Verso) y 119 (Recto)]

✓ 126 PÁGINAS PRESERVADAS · PARIDAD INTACTA

BASE ANTES: RESIDUO TERMINAL DÉBIL (1 LÍNEA EN P.119 · 4.2% DE CAJA)

PLIEGO ANTERIOR (FASE 3.7 / 3.8)

CONSOLIDADO FINAL: H2+P1 EN P.118 | P2+P3 EN P.119 (5 LÍNEAS · 16.8% CAJA)

PLIEGO CONSOLIDADO (FASE 3.9.1)

CAPÍTULO 08 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 8.7 Efectos de la Mediación y del Arbitraje Los acuerdos alcanzados en mediación serán vinculantes para las partes y obligatorios dentro del sistema, mientras que los laudos arbitrales tendrán carácter definitivo, inapelable y plenamente ejecutable. El incumplimiento de dichos acuerdos o laudos constituirá infracción grave al Protocolo y dará lugar a la aplicación del régimen sancionador, sin perjuicio de su ejecución legal correspondiente. 8.8 Prohibición de Judicialización Prematura Se prohíbe promover acciones judiciales sin haber agotado el régimen escalonado previsto, considerándose dicha conducta como judicialización prematura e infracción grave al Protocolo. Los sujetos obligados renuncian expresamente a la jurisdicción judicial ordinaria para la resolución del fondo de los conflictos arbitrables, limitando su intervención a funciones de apoyo, medidas cautelares y ejecución de laudos. Los costos derivados de la judicialización indebida deberán ser restituidos por el infractor, sin perjuicio de las sanciones internas correspondientes. 8.9 Coordinación con el Régimen Sancionador El régimen de solución de conflictos opera de manera complementaria al procedimiento sancionador interno, sin sustituirlo ni suspenderlo. La existencia de un conflicto no excluye la responsabilidad por infracciones al Protocolo, ni la mediación o el arbitraje tienen por efecto extinguir dichas responsabilidades, salvo disposición expresa del órgano competente. 118		PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 08 El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema. 119
--	--	--

Pliego visualizado	Pliego 60 · Páginas 118 (Verso, izquierda) y 119 (Recto, derecha)
Contenido terminal	Únicamente 1 línea aislada en P.119 al tope de página (y=70.4 pt)
Texto terminal	«régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia...»
Ocupación vertical	4.2% de caja útil en P.119 · P.118 alojó H2 8.9 + párrafos 1 y 2
Diagnóstico editorial	Corte tipográfico defectuoso al final del sistema de solución de conflictos

CAPÍTULO 08 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 8.7 Efectos de la Mediación y del Arbitraje Los acuerdos alcanzados en mediación serán vinculantes para las partes y obligatorios dentro del sistema, mientras que los laudos arbitrales tendrán carácter definitivo, inapelable y plenamente ejecutable. El incumplimiento de dichos acuerdos o laudos constituirá infracción grave al Protocolo y dará lugar a la aplicación del régimen sancionador, sin perjuicio de su ejecución legal correspondiente. 8.8 Prohibición de Judicialización Prematura Se prohíbe promover acciones judiciales sin haber agotado el régimen escalonado previsto, considerándose dicha conducta como judicialización prematura e infracción grave al Protocolo. Los sujetos obligados renuncian expresamente a la jurisdicción judicial ordinaria para la resolución del fondo de los conflictos arbitrables, limitando su intervención a funciones de apoyo, medidas cautelares y ejecución de laudos. Los costos derivados de la judicialización indebida deberán ser restituidos por el infractor, sin perjuicio de las sanciones internas correspondientes. 8.9 Coordinación con el Régimen Sancionador El régimen de solución de conflictos opera de manera complementaria al procedimiento sancionador interno, sin sustituirlo ni suspenderlo. 118		PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 08 La existencia de un conflicto no excluye la responsabilidad por infracciones al Protocolo, ni la mediación o el arbitraje tienen por efecto extinguir dichas responsabilidades, salvo disposición expresa del órgano competente. El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema. 119
---	--	---

Pliego visualizado	Pliego 60 · Páginas 118 (Verso, izquierda) y 119 (Recto, derecha)
Distribución P.118	P.118 retiene H2 8.9 + Párrafo 1 (82.2% ocupación, 23 líneas)
Distribución P.119	P.119 recibe Párrafos 2 y 3 (5 líneas útiles, 16.8% ocupación)
Regla aplicada	Alternativa B (Fase 3.9B): Sección 8.9 fluye naturalmente sin repetir H2
Impacto visual	P.118 concluye balanceada; P.119 cierra con bloque normativo de 5 líneas

DICTAMEN EDITORIAL: Se aplica la Alternativa B aprobada: no se traslada la Sección 8.9 completa en bloque, sino que se mantiene H2 8.9 + Párrafo 1 en P.118 (cumpliendo sobradamente keep-with-next) y se permite que los párrafos 2 y 3 continúen en P.119 como 5 líneas sólidas (16.8% de ocupación), evitando huecos artificiales en P.118.

CAPÍTULO 09 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto. 126	
--	--

Pliego visualizado	Pliego 64 · Páginas 126 (Verso, izquierda) y 127 (Recto blanco final)
Contenido terminal	2 únicas líneas huérfanas al tope de P.126 para cerrar todo el Protocolo
Texto terminal	«El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible...»
Ocupación vertical	4.2% de caja útil en P.126 · P.125 cortó la sección tras el párrafo 2
Diagnóstico editorial	Cierre anticlimático e indigno para la conclusión del Protocolo Familiar

CAPÍTULO 09 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 9.8 Interpretación y Cierre Normativo El Protocolo deberá interpretarse de manera sistemática y conforme a su finalidad institucional, privilegiando la continuidad empresarial, el control familiar y la coherencia del sistema. La interpretación corresponde a los órganos internos competentes, sin perjuicio del arbitraje para la resolución de controversias. El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto. 126	
---	--

Pliego visualizado	Pliego 64 · Páginas 126 (Verso, izquierda) y 127 (Recto blanco final)
Contenido terminal	Sección 9.8 íntegra: H2 formal + 3 párrafos completos (11 líneas)
Título de clausura	«9.8 Interpretación y Cierre Normativo»
Ocupación vertical	29.0% de caja útil (~150 pt de texto normativo estructurado)
Excepción aprobada	Alternativa B (Fase 3.9B): Excepción deliberada por clausura de obra

DICTAMEN EDITORIAL: Como excepción deliberada ratificada en Fase 3.9B, la Sección 9.8 se mantiene indivisible en la página final P.126. El Protocolo concluye con su encabezado normativo y 3 párrafos resolutivos solemnes (29% de ocupación), otorgando el peso institucional que requiere el cierre del documento.

CAPÍTULO 09 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 La sujeción deriva de la adhesión expresa o de la participación efectiva en el sistema, sin que pueda invocarse condición personal, jerárquica o patrimonial para excluir su aplicación. El Protocolo será oponible desde su entrada en vigor y su incumplimiento dará lugar a consecuencias internas. 9.3 Jerarquía Normativa Interna El Protocolo forma parte de una jerarquía normativa interna obligatoria que rige el sistema familiar-empresarial. En las materias que regula, prevalece sobre los demás instrumentos, seguido de los Estatutos Sociales, acuerdos societarios y prácticas reconocidas. En caso de contradicción, prevalecerá la norma de mayor jerarquía, quedando sin efecto interno cualquier disposición incompatible. Ningún órgano podrá modificar el Protocolo fuera del procedimiento formal previsto, ni justificarse en prácticas informales o acuerdos paralelos. 9.4 Vigencia y Efectos El Protocolo entra en vigor con su aprobación y ratificación formal, siendo obligatorio desde ese momento. Sus disposiciones tienen efectos inmediatos sobre situaciones en curso, sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la ley. Las estructuras, prácticas o acuerdos incompatibles deberán ajustarse al Protocolo, el cual tendrá vigencia indefinida hasta su modificación formal. 9.5 Procedimiento de Reforma El Protocolo solo podrá modificarse mediante un procedimiento formal, fundado y con mayoría calificada, quedando prohibidas modificaciones implícitas, prácticas reiteradas o acuerdos informales. 124		PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 09 La iniciativa corresponde al órgano familiar competente o a una minoría relevante del capital, debiendo presentarse por escrito con justificación clara. La aprobación requiere mayoría calificada y su ausencia implica el rechazo definitivo. La revisión periódica es obligatoria, pero no implica modificación automática. 9.6 Adhesión y Ratificación La adhesión al Protocolo deberá realizarse mediante suscripción expresa; sin embargo, la participación efectiva en el sistema genera sujeción tácita. La ratificación será requisito para el ejercicio de derechos dentro del sistema, y su negativa impedirá la participación institucional. La adhesión no modifica la titularidad patrimonial, pero sí condiciona el ejercicio de derechos al cumplimiento del régimen establecido. 9.7 Nulidad de Pactos Paralelos y Actos de Elusión Quedan prohibidos y carecerán de efectos internos todos los acuerdos, prácticas o estructuras que contravengan o pretendan eludir el Protocolo. Cualquier mecanismo que, bajo apariencia de legalidad, busque alterar su aplicación será nulo internamente y constituirá infracción grave, sin necesidad de declaración adicional. 9.8 Interpretación y Cierre Normativo El Protocolo deberá interpretarse de manera sistemática y conforme a su finalidad institucional, privilegiando la continuidad empresarial, el control familiar y la coherencia del sistema. La interpretación corresponde a los órganos internos competentes, sin perjuicio del arbitraje para la resolución de controversias. 125
---	--	--

Pliego visualizado	Pliego 63 · Páginas 124 (Verso, izquierda) y 125 (Recto, derecha)
Contenido en P.125	Sección 9.7 completa + inicio forzado de 9.8 (H2 + 2 párrafos)
Comportamiento al pie	9.8 quedaba truncada al final de página, expulsando 2 líneas
Ocupación en P.125	96.5% de caja útil (casi al límite de desbordamiento)
Diagnóstico editorial	Apertura visual que forzaba el quiebre de la última sección

CAPÍTULO 09 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 La sujeción deriva de la adhesión expresa o de la participación efectiva en el sistema, sin que pueda invocarse condición personal, jerárquica o patrimonial para excluir su aplicación. El Protocolo será oponible desde su entrada en vigor y su incumplimiento dará lugar a consecuencias internas. 9.3 Jerarquía Normativa Interna El Protocolo forma parte de una jerarquía normativa interna obligatoria que rige el sistema familiar-empresarial. En las materias que regula, prevalece sobre los demás instrumentos, seguido de los Estatutos Sociales, acuerdos societarios y prácticas reconocidas. En caso de contradicción, prevalecerá la norma de mayor jerarquía, quedando sin efecto interno cualquier disposición incompatible. Ningún órgano podrá modificar el Protocolo fuera del procedimiento formal previsto, ni justificarse en prácticas informales o acuerdos paralelos. 9.4 Vigencia y Efectos El Protocolo entra en vigor con su aprobación y ratificación formal, siendo obligatorio desde ese momento. Sus disposiciones tienen efectos inmediatos sobre situaciones en curso, sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la ley. Las estructuras, prácticas o acuerdos incompatibles deberán ajustarse al Protocolo, el cual tendrá vigencia indefinida hasta su modificación formal. 9.5 Procedimiento de Reforma El Protocolo solo podrá modificarse mediante un procedimiento formal, fundado y con mayoría calificada, quedando prohibidas modificaciones implícitas, prácticas reiteradas o acuerdos informales. 124		PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 CAPÍTULO 09 La iniciativa corresponde al órgano familiar competente o a una minoría relevante del capital, debiendo presentarse por escrito con justificación clara. La aprobación requiere mayoría calificada y su ausencia implica el rechazo definitivo. La revisión periódica es obligatoria, pero no implica modificación automática. 9.6 Adhesión y Ratificación La adhesión al Protocolo deberá realizarse mediante suscripción expresa; sin embargo, la participación efectiva en el sistema genera sujeción tácita. La ratificación será requisito para el ejercicio de derechos dentro del sistema, y su negativa impedirá la participación institucional. La adhesión no modifica la titularidad patrimonial, pero sí condiciona el ejercicio de derechos al cumplimiento del régimen establecido. 9.7 Nulidad de Pactos Paralelos y Actos de Elusión Quedan prohibidos y carecerán de efectos internos todos los acuerdos, prácticas o estructuras que contravengan o pretendan eludir el Protocolo. Cualquier mecanismo que, bajo apariencia de legalidad, busque alterar su aplicación será nulo internamente y constituirá infracción grave, sin necesidad de declaración adicional. 125
---	--	---

Pliego visualizado	Pliego 63 · Páginas 124 (Verso, izquierda) y 125 (Recto, derecha)
Contenido en P.125	Concluye limpiamente con la totalidad de la Sección 9.7
Último párrafo P.125	«Cualquier mecanismo que, bajo apariencia de legalidad...»
Ocupación en P.125	66.2% de caja útil (18 líneas de cuerpo sólido y equilibrado)
Transición editorial	Respiración noble que anticipa la solemnidad del cierre en P.126

DICTAMEN EDITORIAL: Al trasladar la Sección 9.8 íntegra a P.126, el pliego 63 (P.124–125) adquiere una respiración natural inmejorable. P.125 concluye con la Sección 9.7 al 66.2% de ocupación, evitando la saturación previa y preparando al lector para la clausura formal.

LÁMINA 07 / 08: CIERRE CAPÍTULO 01 — UNIDAD SEMÁNTICA AUTÓNOMA (REGLA D)

[Pliego 05 · Páginas 08 (Verso) y 09 (Recto ceremonial blanco)]

✓ 126 PÁGINAS PRESERVADAS · PARIDAD INTACTA

BASE ANTES: UNIDAD SEMÁNTICA CORTA (6 LÍNEAS CON H2 1.8)

PLIEGO ANTERIOR (FASE 3.7 / 3.8)

CONSOLIDADO FINAL: PRESERVADA IDÉNTICA (REGLA D: NO SOBREOPTIMIZAR)

PLIEGO CONSOLIDADO (FASE 3.9.1)

CAPÍTULO 01

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

1.8 Criterio de Interpretación del Protocolo

Las disposiciones del presente Protocolo deberán interpretarse de manera integral, privilegiando la continuidad institucional, la preservación del control familiar y la profesionalización de la empresa.

Ante cualquier duda, deberá adoptarse la interpretación que favorezca la estabilidad del sistema familiar-empresarial.

08

CAPÍTULO 01

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

1.8 Criterio de Interpretación del Protocolo

Las disposiciones del presente Protocolo deberán interpretarse de manera integral, privilegiando la continuidad institucional, la preservación del control familiar y la profesionalización de la empresa.

Ante cualquier duda, deberá adoptarse la interpretación que favorezca la estabilidad del sistema familiar-empresarial.

08

Pliego visualizado	Pliego 05 · Páginas 08 (Verso, izquierda) y 09 (Recto ceremonial)
Contenido terminal	6 líneas útiles: Encabezado H2 1.8 + párrafo conclusivo de 5 líneas
Título de sección	«1.8 Criterio de Interpretación del Protocolo»
Naturaleza editorial	Unidad semántica corta genuina, autoportante y autónoma
Ocupación vertical	102 pt de altura útil (~21% de la caja tipográfica)

Pliego visualizado	Pliego 05 · Páginas 08 (Verso, izquierda) y 09 (Recto ceremonial)
Contenido terminal	6 líneas útiles: Encabezado H2 1.8 + párrafo completo
Estado de no-regresión	Exactamente 100% idéntica al estado base · Cero cambios
Justificación editorial	No es un residuo accidental; es una unidad temática plena
Regla confirmada	Regla D: Prohibición de comprimir o alterar cierres nobles

DICTAMEN EDITORIAL: La Regla D ratifica que una página terminal breve con encabezado propio y sentido completo constituye un descanso editorial legítimo y no debe sobreoptimizarse. El Capítulo 01 permanece intacto, garantizando el respeto al ritmo orgánico del texto.

CAPÍTULO 06 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 reconocimiento dentro del sistema, sin perjuicio de la responsabilidad personal del accionista que lo realice. 6.6 Responsabilidad Patrimonial e Ineficacia Institucional Todo incumplimiento a las disposiciones del presente Capítulo será imputable de manera exclusiva al accionista infractor, quien asumirá íntegramente las consecuencias derivadas, sin que exista obligación de rescate, compensación o cobertura por parte de la empresa o de los demás integrantes del sistema. Los actos realizados en contravención carecerán de eficacia interna, no generarán derechos ni obligaciones exigibles y no podrán ser validados, regularizados ni utilizados como precedente. Su actualización constituirá una infracción al sistema de gobernanza y habilitará la aplicación del régimen sancionador correspondiente.	
102	

Pliego visualizado	Pliego 52 · Páginas 102 (Verso, izquierda) y 103 (Recto ceremonial)
Contenido terminal	10 líneas útiles: 2 de remanente + H2 6.6 + 7 de cuerpo
Título de sección	«6.6 Responsabilidad Patrimonial del Accionista Familiar...»
Ocupación vertical	215.5 pt de altura útil (~45% de la caja tipográfica)
Estado visual	Página noble, espaciosa y perfectamente armónica

CAPÍTULO 06 PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0 reconocimiento dentro del sistema, sin perjuicio de la responsabilidad personal del accionista que lo realice. 6.6 Responsabilidad Patrimonial e Ineficacia Institucional Todo incumplimiento a las disposiciones del presente Capítulo será imputable de manera exclusiva al accionista infractor, quien asumirá íntegramente las consecuencias derivadas, sin que exista obligación de rescate, compensación o cobertura por parte de la empresa o de los demás integrantes del sistema. Los actos realizados en contravención carecerán de eficacia interna, no generarán derechos ni obligaciones exigibles y no podrán ser validados, regularizados ni utilizados como precedente. Su actualización constituirá una infracción al sistema de gobernanza y habilitará la aplicación del régimen sancionador correspondiente.	
102	

Pliego visualizado	Pliego 52 · Páginas 102 (Verso, izquierda) y 103 (Recto ceremonial)
Contenido terminal	10 líneas útiles: 2 de remanente + H2 6.6 + 7 de cuerpo
Estado de no-regresión	Exactamente 100% idéntica al estado base · Cero alteraciones
Justificación editorial	Masa crítica suficiente (~media página); no requiere ajuste
Regla confirmada	Regla D: Se preserva la respiración y ritmo sin forzar llenados

DICTAMEN EDITORIAL: El cierre del Capítulo 06 en P.102 cuenta con 10 líneas, título H2 y 45% de altura ocupada. Representa una composición clásica y sobria. La Regla D previene la manipulación artificial de páginas que ya gozan de dignidad compositiva.